

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1941/2532

นายอิทธิเดช การดี

โจทก์

บริษัทดุสิตธานี จำกัด

จำเลย

บริษัทดุสิตธานี จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนอุทธรณ์และคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 31)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยรวม 26,833 บาทแก่โจทก์ หลังจากจำเลยยื่นคำให้การและศาลแรงงานกลางจดประเด็นข้อพิพาทแล้วโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องโดยเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เงินสะสม เงินบำเหน็จ และเพิ่มจำนวนทุนทรัพย์เดิมเป็น 2,136,581 บาท จำเลยแถลงคัดค้าน ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องแล้ว ก่อนที่จำเลยจะยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในส่วนที่โจทก์เพิ่มเติมฟ้อง โจทก์แถลงขอถอนฟ้องเพื่อจะจัดทำฟ้องมาขึ้นใหม่เป็นฉบับเดียวกัน จำเลยแถลงคัดค้านศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 24)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 25)

จำเลยจึงยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยผู้มีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อท้ายคำร้อง (อันดับ 29,6)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยตามขอ

อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยตามขอ

(มาโนช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ